

Conselheiro Maxwell Borges de Moura Vieira

Tribunal Pleno – **SEÇÃO MUNICIPAL**

Sessão **5/2/2025**

Cautelares em Procedimentos de Contratação – **Referendo e Julgamento**

M-003: TC-024347.989.24-6
Representante: Rafael Carvalho do Nascimento.
Representada: Prefeitura Municipal de Taubaté.
Responsável: Vera Lucia Scortecchi Hilst - Secretária de Educação.
Assunto: Representação contra Edital do Pregão Eletrônico nº 375/2024, Processo Administrativo nº 29.496/2024, certame promovido pela Prefeitura de Taubaté, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em operação de tecnologias educacionais, incluindo capacitação de profissionais em fluência digital.
Valor Total Estimado: Nada consta.
Advogados cadastrados no e-TCE SP: Rafael Carvalho do Nascimento (OAB-SP 331121) e Ana Laura de Camargo (OAB-SP 105543).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. TECNOLOGIA EDUCACIONAL. INFORMAÇÕES MÍNIMAS REFERENTES À IMPORTAÇÃO DE DADOS. SUBCONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS QUE ENSEJEM ESSA CONDIÇÃO. PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECOMENDAÇÕES.

Relatório

Rafael Carvalho do Nascimento representa contra Edital do Pregão Eletrônico nº 375/2024, Processo Administrativo nº 29.496/2024, certame promovido pela Prefeitura de Taubaté, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em operação de tecnologias educacionais, incluindo capacitação de profissionais em fluência digital.

O edital, de responsabilidade de Vera Lucia Scortecchi Hilst - Secretária de Educação, é datado de 18/11/24, a representação foi protocolada

em 2/12/24, o recebimento das propostas e abertura estavam previstos para ocorrer dia 6/12/24 e o edital é de conhecimento público.

O representante questiona:

a) ausência de informações mínimas referentes à importação de dados (não há informações em relação ao tamanho de dados que serão importados para o sistema a ser contratado; além disso, estão ausentes as suas respectivas características, quantidade de registros e tabelas que deverão ser importadas, formato atual, como será a transição entre os dados que serão importados, bem como outros elementos técnicos relativos que impedem a adequada formulação de proposta).

b) aglutinação indevida dos serviços de informática com a disponibilização da infraestrutura, principalmente em relação à hospedagem de dados em data center; não há a possibilidade de subcontratação.

c) não disponibilização de todos os parâmetros necessários em relação à prova de conceito.

d) não indicação dos nomes e respectiva qualificação dos membros da comissão de avaliação.

e) não previsão dos itens que precisam ser comprovados para fins de capacidade técnica.

Em razão de aspectos que recomendavam o exame do ato cuja legalidade se pôs sob suspeita, inclusive em virtude da jurisprudência desta Corte, a fim de evitar possível prejuízo à competição e violação irreparável a direito e uma vez preenchidos os requisitos arrolados no §2º do artigo 220 do Regimento Interno deste Tribunal, foi determinada singularmente a suspensão do certame e oficiamento à Origem para que encaminhasse a esta Corte cópia do edital impugnado, além de justificativas para as questões suscitadas, determinando aos responsáveis, inclusive, que se abstivessem da prática de quaisquer atos relacionados ao presente certame, até sua deliberação final.

Regularmente notificada, a origem defendeu a regularidade do instrumento convocatório.

A Assessoria Técnica e Chefia consideraram a representação parcialmente procedente, posicionamento seguido pelo Ministério Público de Contas.

É o relatório.

fc

Voto

TC-024347.989.24-6

Preliminar

De início, peço referendo da decisão que suspendeu o certame.

Mérito

As matérias tratadas nos itens “a” a “c” são eminentemente técnicas. Assim, a exemplo do Ministério Público de Contas, filio-me às considerações trazidas pela instância credenciada da Assessoria Técnica.

No caso do item “a”, a discussão se refere à ausência de informações mínimas referentes à importação de dados.

A instrução dos autos evidenciou a **procedência** do questionamento, com base na afirmação da Assessoria Técnica no sentido de que não há *“informação a respeito da capacidade de armazenamento supramencionada ou sobre o serviço de “importação de dados”, citado no item 8 do Anexo V – ETP (pág. 41), o qual é novamente mencionado no subitem 34.6 do Anexo VII – Termo de Referência (pág. 95), como sendo uma das atividades de implantação da solução (Conversão e Saneamento de Dados). A princípio, tal serviço só se faz necessário se a Representada já dispuser de solução igual ou similar, em funcionamento, o que também não foi mencionado no edital. Assim, consideramos a crítica procedente, devendo a Representada excluir qualquer menção ao referido serviço, caso este não seja necessário, ou informar explicitamente quais “dados” deverão ser transferidos para a solução a ser implantada, de onde eles serão extraídos e quaisquer outras informações que permitam aos interessados compreenderem o que está sendo solicitado, para poderem dimensionar o correspondente custo”*.

O item “b” aborda aglutinação indevida dos serviços de informática com a disponibilização da infraestrutura, principalmente em relação à hospedagem de dados em data center, sem a possibilidade de subcontratação.

A Assessoria Técnica considerou a questão igualmente **procedente** e explicou que *“é certo que a plataforma educacional do “Google” é indissociável da hospedagem em “datacenter”, assim como, certamente, a infraestrutura a ser utilizada será a do próprio “Google”. Neste sentido, qualquer revenda autorizada da referida empresa prestará os serviços almejados, mediante a subcontratação desta, o que denota a necessidade de que tal subcontratação seja previamente autorizada no edital, o que, de certa forma, leva à procedência da reclamação. A propósito, destacamos que o TR, em seu subitem 17.17, requer, para fins de assinatura do contrato, que o licitante vencedor apresente [...] carta de parceiro oficial, comprovando que a empresa possui parceria Google nível PREMIER, com as habilitações SELL e SERVICE para os produtos Google Workspace for Education ou Google Cloud Platform e Chrome. Trata-se, pois, de mais uma evidência de que o objeto principal da contratação será subcontratado da mencionada “Big Tech”*”.

O item “c” discute eventual não disponibilização de todos os parâmetros necessários em relação à prova de conceito, a exemplo do *“seu início, bem como o horário de realização diário, intervalos, suspensões e prorrogações”*.

A Assessoria Técnica considerou o ponto **improcedente** tendo em vista que as informações reclamadas constam do edital, ainda que de forma dispersa.

Na sequência, os itens “d” e “e”.

No item “d”, o Representante questiona a não indicação dos nomes e respectiva qualificação dos membros da comissão de avaliação.

Todavia, o atual entendimento desta Corte não exige essa divulgação no corpo do edital, sendo suficiente no processo administrativo que rege o certame. A documentação juntada aos autos e as justificativas oferecidas pela origem evidenciam seu cumprimento, o que torna o quesito improcedente.

Por fim, no item “e” é reclamada a ausência de previsão dos itens que precisam ser comprovados para fins de capacidade técnica.

De fato, não há definição das parcelas de maior relevância que incidirão sobre o quantitativo mínimo de prova de qualificação técnica. Assim, é necessário atendimento aos artigos 18, IX, e 67, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 14.133/2021 que o edital delimite sobre quais atividades deve ser demonstrado o percentual de 50% requerido, como bem especificou o Ministério Público de Contas.

Diante do exposto, voto pela **procedência parcial** da representação, devendo a origem corrigir o ato convocatório para:

- 1) incluir informações mínimas referentes à importação de dados para a hipótese desse serviço ser necessário;
- 2) permitir a subcontratação de itens que ensejem essa condição, nos termos dispostos pela Assessoria Técnica, para fins de ampliar o potencial competitivo do certame;
- 3) definição das parcelas de maior relevância que incidirão sobre o quantitativo mínimo de prova de qualificação técnica.

A Administração deverá ainda publicar o novo texto do edital e reabrir o prazo legal para oferecimento das propostas.

A Assessoria Técnica fez, ainda, observações no sentido de demonstrar a deficiência do Estudo Técnico Preliminar – ETP e da disposição dispersa dos regramentos afetos à prova de conceito. Como à origem não foi dada a possibilidade de apresentar considerações a esse respeito, mas diante

de sua relevância, cabe recomendação à origem para que destine devida atenção ao observado pela Assessoria Técnica.

Com o trânsito em julgado, archive-se o processo.

É como voto.